

## **MINUTA DE CONTRATO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COM OPÇÃO DE COMPRA**

**LOCADORA:** F C Eletrônicos LTDA - ME, 15.243.489.999/0001-08, de nome fantasia Grupo Cell, com sede em Avenida Paulo de Frontin, 213 no Bairro Aterrado, no município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro.

**LOCATÁRIO:** **NOME COMPLETO DO CLIENTE, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO (CPF), RESIDE EM (RUA, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO).**

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O objeto deste contrato é a locação do equipamento **MODELO DO IPHONE, COR, MEMÓRIA, IMEI E ESTADO DO APARELHO.**

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADESÃO E DO ALUGUEL**

**2.1.** No ato da assinatura, o **LOCATÁRIO** pagará a quantia de **VALOR DA ADESÃO** a título de **Taxa de Adesão e Ativação**, valor este não reembolsável de forma alguma.

**2.2.** O **LOCATÁRIO** pagará 12 (doze) mensalidades de **VALOR DO ALUGUEL**, com vencimento todo dia **DATA DE VENCIMENTO** de cada mês.

**2.3.** O atraso no pagamento ensejará multa de 2% e juros de 1% ao mês, além de autorizar a **LOCADORA** a proceder com o **bloqueio remoto do equipamento** após **7 dias de atraso**, podendo ser feita posterior à essa data mediante aviso que seguirá de mensagem via Whatsapp e Ligação via Wi-fi.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO E SINISTROS**

**3.1.** A responsabilidade pela guarda, conservação e da integridade física e funcional do equipamento recai exclusiva e integralmente sobre o **LOCATÁRIO** durante todo o período de vigência da locação.

**3.2.** Em caso de roubo, furto ou dano total, o **LOCATÁRIO** obriga-se a indenizar a **LOCADORA** pelo valor de mercado do aparelho à época do evento, não cessando a obrigação do pagamento das mensalidades vincendas.

**3.3. DA MANUTENÇÃO EXCLUSIVA E PERDA DE GARANTIA:** Fica expressamente proibida a realização de qualquer serviço de reparo, manutenção, abertura do aparelho,

substituição de peças ou instalação de softwares não oficiais por terceiros ou assistências técnicas não autorizadas. Durante o período de garantia, todo e qualquer reparo ou análise técnica deverá ser realizado **exclusivamente no estabelecimento da Grupo Cell**.

**3.4. DA EXCLUSÃO DE COBERTURA E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA:** A violação do item 3.3, caracterizada por qualquer intervenção não autorizada no equipamento, acarretará a **perda imediata, automática e irrevogável de qualquer garantia legal ou contratual**, bem como extinguir qualquer possibilidade de troca ou substituição do bem pela **LOCADORA**.

**3.5. DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA CONTÍNUA:** Na hipótese de o equipamento apresentar falhas, vícios ou parar de funcionar de forma definitiva em decorrência de intervenção de terceiros não autorizados (conforme item 3.3), **o LOCATÁRIO permanecerá integralmente obrigado ao pagamento de todas as mensalidades vincendas e em aberto deste contrato**. A inutilização do aparelho por quebra de garantia não cessa, suspende ou atenua a obrigação financeira assumida.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA PROPRIEDADE E DA OPÇÃO DE COMPRA**

**4.1.** A propriedade do bem permanece com a **LOCADORA** durante toda a vigência deste contrato.

**4.2. OPÇÃO DE COMPRA:** Ao término do pagamento das 12 (doze) mensalidades mensais, e estando o **LOCATÁRIO** em dia com todas as suas obrigações, este terá o direito de adquirir a propriedade definitiva do bem mediante o pagamento da taxa residual de **R\$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos)**.

**4.3.** Caso o **LOCATÁRIO** não manifeste o interesse na compra ou não realize o pagamento da taxa residual em até 5 dias antes do término das 12 mensalidades, deverá restituir o bem à **LOCADORA** em 48 horas úteis.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES E INADIMPLÊNCIA**

**5.1.** O **LOCATÁRIO** autoriza expressamente a instalação do iCloud do Grupo Cell, que poderá rastrear a localização do dispositivo em caso de inadimplência e efetuar a formatação e bloqueio total das funções do aparelho, o que acarretará em perda de dados não alocados na nuvem.

**5.2. DA RETENÇÃO ILÍCITA E PENALIDADES CIVIS:** A não devolução do aparelho no prazo estipulado após o término do contrato, ou a recusa na devolução em caso de rescisão

por inadimplência, configurará posse de má-fé e retenção ilícita do equipamento de propriedade da **LOCADORA**.

**5.2.1.** Uma vez configurada a retenção ilícita, a **LOCADORA** fica expressamente autorizada a adotar, de forma cumulativa, as seguintes medidas para a proteção do seu patrimônio:

**I. Bloqueio Tecnológico Definitivo:** Manutenção do bloqueio integral das funcionalidades do dispositivo via sistema de gestão (iCloud), inutilizando o aparelho até a sua efetiva recuperação. **II. Reintegração de Posse:** Ingresso imediato com a competente Ação de Reintegração de Posse.

**5.2.2.** Fica estabelecido que o **LOCATÁRIO** arcará integralmente com todas as despesas decorrentes da cobrança extrajudicial, custas processuais e honorários advocatícios, desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada, caso seja necessária a intervenção jurídica para a recuperação do bem.

## **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO**

**6.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DA DEVOLUÇÃO ANTECIPADA E RESCISÃO A PEDIDO DO LOCATÁRIO**

**7.1. DA FACULDADE DE DEVOLUÇÃO:** É facultado ao **LOCATÁRIO**, a qualquer momento durante a vigência deste instrumento, realizar a devolução do equipamento e solicitar a rescisão do contrato, o que acarretará o cancelamento imediato de todas as mensalidades futuras (vincendas).

**7.2. DA DEVOLUÇÃO POR CLIENTE ADIMPLENTE:** Estando o **LOCATÁRIO** com todas as mensalidades quitadas até a data da entrega do equipamento, a rescisão será efetivada sem a incidência de multas rescisórias ou cobranças adicionais, ressalvadas as disposições sobre avarias (Item 7.4).

**7.3. DA DEVOLUÇÃO POR CLIENTE INADIMPLENTE:** Caso o **LOCATÁRIO** possua mensalidades em atraso no ato da devolução, o contrato será rescindido no que tange às parcelas futuras. No entanto, o débito correspondente às parcelas já vencidas e não pagas até a data da entrega do aparelho permanecerá ativo e integralmente exigível.

**7.3.1.** O **LOCATÁRIO** reconhece que a devolução do aparelho não extingue a dívida pretérita, estando a **LOCADORA** autorizada a manter as medidas de cobrança extrajudicial,

judicial e a manutenção do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) até a quitação total do saldo vencido.

**7.4. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA INTERNA E AVARIAS:** Independentemente de o **LOCATÁRIO** estar adimplente ou inadimplente, a aprovação da rescisão sem custos adicionais está condicionada a uma avaliação técnica presencial, realizada exclusivamente pela equipe da Grupo Cell no momento da recepção do aparelho.

**7.4.1.** A **LOCADORA** isenta o **LOCATÁRIO** de custos referentes ao desgaste natural decorrente do uso regular do equipamento.

**7.4.2.** Contudo, caso a análise técnica da **LOCADORA** constate danos consideráveis que depreciem o bem (tais como, mas não se limitando a: trincas na tela ou carcaça, oxidação, danos em componentes internos, quebra de lentes ou falhas por mau uso), o contrato principal será encerrado, mas o custo exato do reparo será integralmente repassado ao **LOCATÁRIO**.

**7.4.3.** O valor orçado para o reparo das avarias constituirá uma dívida autônoma, líquida e certa, devendo ser quitada pelo **LOCATÁRIO** através de boleto avulso ou PIX. O não pagamento do reparo sujeitará o cliente às sanções de cobrança e negativação.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO RISCO DE CRÉDITO, INADIMPLÊNCIA E POLÍTICA DE RENEGOCIAÇÃO**

**8.1. DO ALTO RISCO E AUSÊNCIA DE GARANTIAS:** O **LOCATÁRIO** reconhece que a presente locação e a entrega do equipamento são realizadas sem a exigência de garantias reais, caução ou fiadores, configurando uma operação de crédito de alto risco para a **LOCADORA**. Por essa razão, o cumprimento rigoroso dos prazos de pagamento é condição essencial para a manutenção da posse do aparelho.

**8.2. DA NEGATIVAÇÃO:** Fica o **LOCATÁRIO** expressamente ciente de que a gestão de recebíveis e a emissão das cobranças são operacionalizadas de forma automatizada através da instituição bancária. O atraso no pagamento de qualquer parcela ensejará a imediata e automática inclusão do CPF do **LOCATÁRIO** nos cadastros de inadimplentes e órgãos de proteção ao crédito (**SPC, SERASA, Boa Vista, etc.**), além do acionamento do bloqueio remoto do dispositivo, independentemente de notificação extrajudicial.

**8.3. DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA E VONTADE DE NEGOCIAR:** A **Grupo Cell** atua com base na transparência e na flexibilidade. Caso o **LOCATÁRIO** preveja qualquer dificuldade financeira que impossibilite o pagamento na data acordada, este compromete-se a avisar a **LOCADORA** com **antecedência mínima de 3 dias** do vencimento pelo contato **(24) 99940-3331** pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Mediante o aviso prévio, a **LOCADORA** demonstra sua total e irrestrita disposição para analisar o caso, reorganizar o fluxo de pagamento e renegociar as mensalidades pendentes ou a vencer.

**8.4. DA POLÍTICA DE CONCILIAÇÃO E SUPORTE AO CLIENTE:** A política da **Grupo Cell** é de escuta ativa e auxílio mútuo. A empresa compromete-se a manter canais abertos para ouvir as pendências do **LOCATÁRIO** e fará todos os esforços comerciais possíveis para auxiliar na regularização da dívida, tendo como prioridade absoluta a conciliação para não permitir que o **LOCATÁRIO** fique sem o uso do seu aparelho, desde que haja comunicação e intenção clara de pagamento por parte do mesmo.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RETENÇÃO DOCUMENTAL, NOTA FISCAL E QUITAÇÃO ANTECIPADA**

**9.1. DA RETENÇÃO DA NOTA FISCAL:** Considerando que a natureza jurídica deste contrato é de locação, o **LOCATÁRIO** declara ciência de que a Nota Fiscal original de compra do equipamento é o documento comprobatório da propriedade exclusiva da **Grupo Cell**, permanecendo sob a guarda e posse estrita da **LOCADORA** durante toda a vigência deste instrumento.

**9.2. DA PROIBIÇÃO DE REVENDA:** O **LOCATÁRIO** não possui autorização legal para vender, empenhar, sublocar, ceder ou transferir o equipamento a terceiros sob nenhuma hipótese, sendo a ausência da Nota Fiscal em seu nome um mecanismo de proteção ao patrimônio da **LOCADORA**.

**9.3. DA QUITAÇÃO ANTECIPADA E DESCONTOS:** É facultado ao **LOCATÁRIO**, a qualquer momento durante a vigência do contrato, manifestar o interesse em realizar a quitação antecipada de todas as mensalidades vincendas somadas ao valor residual de compra (R\$ 19,90). Nesta hipótese, a **Grupo Cell** compromete-se a analisar o pedido e reserva-se o direito de conceder, a seu exclusivo critério comercial, um desconto especial e negociável para o pagamento à vista do saldo devedor.

**9.4. DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ENTREGA DA NOTA:** Apenas após a liquidação total e integral do contrato — seja pelo decurso do prazo de 12 (doze) meses e pagamento do valor residual, ou mediante acordo de quitação antecipada devidamente

pago —, a propriedade do equipamento será transferida em definitivo ao **LOCATÁRIO**. Somente neste momento, a **LOCADORA** providenciará a entrega da Nota Fiscal (ou documento de transferência de titularidade/recibo de venda) ao **LOCATÁRIO**, consolidando a posse e a propriedade plenas em nome deste e realizará a remoção do iCloud Grupo Cell.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFIGURAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DO DISPOSITIVO**

**10.1. DA CONTA ADMINISTRATIVA (ICLOUD GRUPO CELL):** O **LOCATÁRIO** declara estar ciente e concorda que o equipamento será entregue com uma conta iCloud de propriedade e posse exclusiva da **Grupo Cell** vinculada como conta principal do sistema. Esta conta tem finalidade estritamente administrativa, servindo como ferramenta de segurança, rastreamento de hardware e bloqueio remoto em caso de descumprimento contratual.

**10.1.1.** É expressamente proibida qualquer tentativa de alteração, remoção ou substituição da conta iCloud administrativa da **LOCADORA**, sob pena de rescisão imediata do contrato e aplicação de multa por infração contratual grave.

**10.2. DA CONTA DE USUÁRIO (APP STORE E SERVIÇOS):** Para garantir a personalização e privacidade, o **LOCATÁRIO** deverá utilizar sua própria conta pessoal para a instalação de aplicativos, compras na App Store e sincronização de dados via navegador (Safari) e outros serviços nativos. **10.2.1.** A **LOCADORA** não possui, em nenhuma hipótese, acesso às senhas, dados bancários, históricos de navegação ou informações privadas inseridas pelo **LOCATÁRIO** em sua conta secundária de uso pessoal.

**10.3. DO COMPROMISSO DE NÃO INTERFERÊNCIA:** A **Grupo Cell** compromete-se formalmente a não acessar as informações de uso do dispositivo, respeitando o sigilo de dados do **LOCATÁRIO**. O acesso administrativo via iCloud principal limitará sua atuação às funções de: **a)** Localização geográfica do hardware para fins de segurança; **b)** Bloqueio total do aparelho em caso de inadimplência ou sinistro; **c)** Emissão de alertas sonoros em caso de perda.

**10.4. DA RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO:** O **LOCATÁRIO** é o único responsável civil e criminalmente por todo o conteúdo baixado, visualizado ou compartilhado através do dispositivo durante o período de locação, eximindo a **Grupo Cell** de qualquer responsabilidade sobre o uso ilícito do hardware ou de sua conexão com a internet.

---

GRUPO CELL

---

**NOME DO CLIENTE + CPF**

Volta Redonda, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, 2026